LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2023
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

"Institui o novo Código de Obras do Município de Pinhalzinho, revogando a Lei Municipal n.º 407 de 07 de junho de 1988 – Código de Obras, e demais disposições contrárias."

PAULO ROGÉRIO PEREIRA, no exercício do cargo de Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o Código de Obras e Edificações do Município de Pinhalzinho, conforme segue:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o Código de Obras e Edificações do Município de Pinhalzinho - COE, que disciplina, no Município de Pinhalzinho, as regras gerais a serem observadas para elaboração e aprovação de projetos, concessão de alvarás, na execução e na utilização de obras, edificações e equipamentos, dentro dos limites do imóvel, bem como os respectivos procedimentos administrativos, executivos e fiscalizatórios, sem prejuízo do disposto na legislação estadual e federal pertinente.

Art. 2º A análise dos projetos e dos pedidos de documentos de controle fiscalizatório da atividade edilícia deve ser efetuada quanto à sua observância às normas do Plano Diretor – PD; Código de Posturas- CDP; aos planos de melhoramento viário aprovados; às servidões administrativas; às restrições decorrentes das declarações de utilidade pública e de interesse social; às limitações decorrentes do tombamento e da preservação de imóveis; às regras para mitigar o impacto ambiental e de vizinhança; às restrições para a ocupação de áreas com risco ou contaminadas; a quaisquer leis ou regulamentos relacionados às características externas da edificação ou equipamento e sua inserção na paisagem urbana; às exigências relativas às condições de segurança de uso das edificações com alto potencial de risco de incêndios e situações de emergência.

Art. 3º Para os fins desta lei consideram-se:

I. Acessibilidade: condição de utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, de edificação, espaço, mobiliário e equipamento;

II. Acessível: edificação, espaço, mobiliário e equipamento que possa ser utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquela com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme os parâmetros definidos em norma técnica pertinente;

III. Adaptação: mudança de uso de uma edificação existente;

IV. Adaptação razoável: modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, os direitos humanos e liberdades fundamentais;

V. Alinhamento: linha de divisa entre o terreno e o logradouro público;

VI. Andar: volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre o pavimento e o nível superior de sua cobertura;

VII. Ático: parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar casa de máquinas, piso técnico de elevadores, equipamentos, caixa d'água e circulação vertical;

VIII. Beiral: prolongamento da cobertura que se sobressai das paredes externas da edificação;

IX. Canteiro de obras: espaço delimitado pelo tapume, destinado ao preparo e apoio à execução da obra ou serviço, incluindo os elementos provisórios que o compõem, tais como estande de vendas, alojamento, escritório de campo, depósitos, galeria, andaime, plataforma e tela protetora visando à proteção da edificação vizinha e logradouro público;

X. Demolição: total ou parcial derrubamento de uma edificação;

XI. Edificação: obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento e material;

XII. Edificação transitória: edificação de caráter não permanente, passível de montagem, desmontagem e transporte;

XIII. Embargo: ordem de paralisação dos trabalhos na obra ou serviço em execução sem a respectiva licença ou por desatendimento à Legislação de Obras e Edificações, Plano Diretor ou Código de Postura em vigência;

XIV. Equipamento: elemento não considerado como área construída, destinado a guarnecer ou completar uma edificação, a ela se integrando, tais como equipamentos mecânicos de transporte, tanques de armazenagem, bombas e sistemas de energia, aquecimento solar e a gás, podendo ser:

a) Equipamento permanente: equipamento de caráter duradouro;

b) Equipamento transitório: equipamento de caráter não permanente, passível de montagem, desmontagem e transporte;

XV. Interdição: ordem e ato de fechamento e desocupação do imóvel em situação irregular ou de risco em relação às condições de estabilidade, segurança ou salubridade;

XVI. Licenciamento: processo de análise e aprovação de projeto edilício através do qualé obtida a autorização para construções novas e reformas, regularização de edificação existente e instalação provisória.

XVII. Mobiliário: elemento construtivo que não se enquadra como edificação ou equipamento, tais como: jirau.

XVIII. Elemento constituído de estrado ou passadiço, instalado a meia altura emcompartimento;

a) Estufas, quiosques, viveiros de plantas, churrasqueiras;

b) Dutos de lareiras;

c) Pérgulas;

XIX. Movimento de terra: modificação do perfil do terreno ou substituição do solo em terrenos alagadiços ou que implique em alteração topográfica superior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de desnível ou até 100,00 m³ (cem metros cúbicos) de volume;

XX. Muro de arrimo: muro resistente, que trabalha por gravidade ou flexão, construído para conter maciço de terra, empuxo das águas de infiltração, sobrecarga de construção, sobre aterro e situações similares;

XXI. Obra complementar: edificação secundária ou parte da edificação que, funcionalmente, complemente a atividade desenvolvida no imóvel, tais como:

a) Passagem coberta de pedestre sem vedação lateral;

b) Abrigo de porta e portão, automóvel, lixo, recipiente de gás e entrada emedidores de concessionárias;

c) Casa de máquina isolada, cabine de força, cabine primária;

d) Reservatório em geral, elevado e enterrado, chaminé e torre isoladas;

e) Bilheteria, portaria, caixa eletrônico;

XXII. Obras de emergência: obras de caráter urgente, essenciais à garantia das condições de estabilidade, segurança ou salubridade do imóvel;

XXIII. Pavimento: plano de piso;

XXIV. Pavimento térreo: aquele que não excede a cota de 1m (um metro) acima do nívelmédio entre as cotas das extremidades da testada do lote, quando o desnível da testada for menor ou igual a 2 (dois) metros, e quando for superior a 2 (dois) metros, está situado em qualquer cota intermediária entre os níveis mais elevado e mais baixo;

XXV. Pavimento de acesso: é o mesmo que pavimento térreo;

XXVI. Peça gráfica: representação gráfica de elementos para a compreensão de um projeto ou obra;

XXVII. Pérgulas: vigas horizontais ou inclinadas, sem cobertura;

XXVIII. Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

XXIX. Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;

XXX. Proprietário: a pessoa física ou jurídica, detentora de título de propriedade do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis;

XXXI. Possuidor: a pessoa física ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer título, que tenha de fato o exercício, pleno ou não, de usar o imóvel objeto da obra.

XXXII. Reconstrução: obra destinada à recuperação e recomposição de uma edificação, motivada pela ocorrência de incêndio ou outro sinistro, mantendo-se as características anteriores;

XXXIII. Recuo: distância entre o limite externo da edificação e a divisa do lote, medida perpendicularmente a esta;

XXXIV. Reforma: intervenção na edificação que implique alteração da área construída ou da volumetria, com a simultânea manutenção de parte ou de toda a área existente, com ou sem mudança de uso;

XXXV. Reforma sem acréscimo de área: intervenção na edificação sem alteração da área construída, que implique em modificação da estrutura, pé-direito ou compartimentação vertical, sem mudança de uso;

XXXVI. Reparo: obra ou serviço destinado à manutenção de um edifício, sem implicar mudança de uso, acréscimo ou supressão de área, alteração da estrutura, da compartimentação horizontal e vertical, da volumetria, e dos espaços destinados à circulação, iluminação e ventilação;

XXXVII. Requalificação: intervenção em edificação existente, visando à adequação e modernização das instalações, com ou sem mudança de uso;

XXXVIII. Tapume: vedação provisória usada durante a construção, visando à proteção de terceiros e ao isolamento da obra ou serviço;

XXXIX. Terraço aberto: peça justaposta à edificação, constituída em balcão aberto, sem ou com vedação, desde que retrátil ou vazada do tipo quebra-sol, em balanço ou não, complementar à edificação, não abrigando função essencial ao pleno

funcionamento da unidade;

XL. Uso privado: espaço ou compartimento de utilização exclusiva da população permanente da edificação;

XLI. Uso restrito: espaço, compartimento, ou elemento interno ou externo, disponívelestritamente para pessoas autorizadas.

XLII. CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

XLIII. LOE - Legislação de Obras e Edificações, incluindo o COE;

XLIV. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA;

XLV. CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

XLVI. COE - Código de Obras e Edificações;

XLVII. RRT - Registro de Responsabilidade Técnica perante o CAU.

XLVIII. CDP- Código de Postura;

XLIX. PD - Plano Diretor;

CAPÍTULO II
DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA

Seção I
Das Responsabilidades e dos Direitos

Art. 4º É direito e responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel requerer perante a Prefeitura a emissão dos documentos de controle da atividade edilícia de que trata este Código, respeitados o direito de vizinhança, a função social da propriedade ea legislação municipal correlata.

Parágrafo único. A aprovação de projetos, obras e instalação de equipamentos não implica o reconhecimento, pela Prefeitura, do direito de propriedade ou posse sobre o imóvel.

Art. 5º. No caso de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, a titularidade pode ser comprovada pela apresentação de mandado de imissão na posse, expedido em ação expropriatória do imóvel, sendo admitido o licenciamento sobre parte da área constante do título de propriedade.

Art. 6º. O possuidor tem os mesmos direitos do proprietário, desde que apresente a Certidão de Registro Imobiliário, emitida no prazo de 30 dias, e um dos seguintes documentos:

I. Documento com autorização expressa do proprietário;

II. Compromisso de compra e venda;

III. Contrato representativo da relação jurídica existente entre o proprietário e o possuidor direto;

IV. Escritura pública ainda não levada a registro junto ao cartório de registro de imóveis;

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor, ao autorizar a obra ou serviço, é solidariamente responsável pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, edificações e equipamentos, bem como pela observância, respeito e continuidade do projeto aprovado, diante das disposições deste Código, bem como do Plano Diretor - PD e da Legislação de Parcelamento, Código de Posturas do Município – CDP, e legislações municipais correlatas.

Art. 7º. Todos os requerimentos referentes a análise e aprovação de projetos, devem ser subscritos pelo proprietário ou possuidor em conjunto com um profissional habilitado.

§ 1º A veracidade das informações e documentos apresentados nos requerimentos de que tratam este Código são de inteira responsabilidade do proprietário ou possuidor e do profissional habilitado.

§ 2º O proprietário, o possuidor e o profissional habilitado ficam obrigados à observância das disposições deste Código, das regras indispensáveis ao seu cumprimento fixadas no respectivo decreto regulamentar e das normas técnicas aplicáveis, submetendo-se às penalidades previstas nesta lei.

Art. 8º. Considera-se profissional habilitado o técnico registrado perante os órgãos federais, fiscalizadores do exercício profissional, respeitadas as atribuições e limitações consignadas por aqueles organismos.

§ 1º O profissional habilitado pode assumir as funções de:

I. Responsável técnico pelo projeto, sendo responsável pelo atendimento à legislação pertinente na elaboração do projeto, pelo conteúdo das peças gráficas e pelas especificações e exequibilidade de seu trabalho;

II. Responsável técnico pela obra, sendo responsável pela correta execução da obra de acordo com o projeto aprovado e pela instalação e manutenção do equipamento, observadas as normas técnicas aplicáveis, zelando por sua segurança e assumindo as consequências diretas e indiretas advindas de sua atuação.

§ 2º O profissional habilitado pode atuar individual ou solidariamente e como pessoa física ou responsável por pessoa jurídica, facultado ao mesmo profissional a assunção das funções de responsável técnico pelo projeto, de responsável técnico pela obra, de responsável pela instalação do equipamento e de responsável pela manutenção do equipamento.

§ 3º Fica facultada a transferência da responsabilidade profissional, sendo obrigatória em caso de impedimento do técnico atuante, assumindo o novo profissional,

perante a Prefeitura, a responsabilidade pela parte já executada, sem prejuízo da responsabilização do profissional anterior.

Art. 9º A observância das disposições deste Código não desobriga o profissional do cumprimento das normas disciplinadoras de sua regular atuação, impostas pelorespectivo conselho profissional, e daquelas decorrentes da legislação federal, estadual e municipal.

Parágrafo único. A Prefeitura se exime de qualquer tipo de reconhecimento relativo a direitos autorais ou pessoais referentes à autoria sobre o projeto e à responsabilidade técnica.

Art. 10. A Prefeitura não se responsabiliza pela estabilidade da edificação e do equipamento ou por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências do projeto, de sua execução ou instalação, bem como de sua utilização.

Art. 11. A conformidade do projeto às normas técnicas gerais e específicas de construção e às disposições legais e regulamentares aplicáveis aos aspectos interiores das edificaçõesé de responsabilidade exclusiva do responsável técnico pelo projeto, de acordo o declarado no projeto de edificação.

§ 1º O projeto de edificação deve observar as disposições técnicas estabelecidas no Anexo I deste Código, independentemente da demonstração nas peças gráficas apresentadas, bem como estar em consonância com a legislação estadual e federal aplicável e outras normas pertinentes.

§ 2º Podem ser aceitas outras soluções técnicas, com igual ou superior desempenho em relação ao estabelecido neste Código, desde que devidamente justificadas.

§ 3º O projeto deve observar as normas específicas e aquelas emitidas pelas concessionárias de serviços públicos, tais como de água, esgoto, energia elétrica e gás.

Seção II

Dos Documentos de Controle da Atividade Edilícia

Art. 12. A atividade edilícia depende de controle a ser exercido por meio da emissão de alvará ou autorização em cadastro de acordo com o tipo de obra, serviço e equipamento a ser executado ou instalado, mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado.

§ 1º Estão sujeitas a alvará de Aprovação de Projeto e de Construção as seguintes atividades:

I. Construção de edificação nova em lote não edificado;

II. Reforma de edificação existente com acréscimo;

III. Adaptação de edificação existente;

IV. Demolição de bloco existente isolado, com ou sem a simultânea

manutenção de outros blocos existentes no lote;

V. Execução de muro de arrimo quando desvinculado de obra de edificação;

VI. Movimento de terra quando desvinculado de obra de edificação.

VII. Regularização de edificação existente;

VIII. Adaptação de edificação existente quando existe mudança de uso;

§ 2º Estão sujeitas a autorização:

I. Implantação ou utilização de edificação transitória ou equipamento transitório;

II. Utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso;

III. Avanço de tapume sobre parte do passeio público;

IV. Avanço de grua sobre o espaço público;

V. Instalação de canteiro de obras e estande de vendas em imóvel distinto daquele em que a obra será executada.

Art. 13. Não estão sujeitas a licenciamento, nos termos deste Código, a execução de:

I. Obra e serviço de reparo e limpeza;

II. Restauro, entendido como a recuperação de imóvel sob o regime de preservação municipal, estadual ou federal, de modo a lhe restituir as características originais, a ser autorizado pelo órgão estadual e/ou federal competente;

III. Modificação do interior da edificação que não implique na redução das condições de acessibilidade e alteração da metragem dos cômodos;

IV. Execução de obra e serviço de baixo impacto urbanístico de acordo com o disposto neste Código.

§ 1º Consideram-se de baixo impacto urbanístico, dentre outras, a:

I. Instalação de saliência, com as seguintes características e dimensões em relaçãoao plano da fachada da edificação:

a) Beiral da cobertura com até 0,60m (sessenta centímetros) de largura, não ultrapassando 1/3 (umterço) das faixas de passeio público;

b) Marquise em balanço, não sobreposta, que avance no máximo até 1/3 (umterço) das faixas de passeio público;

II. Construção de muro no alinhamento e de divisa;

III. Construção de muro de arrimo com altura máxima de 2,00m (dois metros);

IV. Substituição de material de revestimento exterior de parede e piso ou

de cobertura ou telhado.

§ 2º Não se considera de baixo impacto urbanístico a obra que venha causar modificação na estrutura da edificação e aquela executada em imóvel:

I. Sob o regime de preservação cultural, histórica, artística, paisagística ou ambientalou em vias de preservação, de interesse municipal, estadual ou federal;

II. Situado em área envoltória de imóvel referido no inciso I deste parágrafo.

§ 3º As obras de que trata o § 2º deste artigo devem ser aprovadas por órgão de preservação municipal, estadual e/ou federal, conforme for o caso, e devem ser adaptadas às condições de segurança de uso e de acessibilidade estabelecidas neste Código.

§ 4º Quando forem necessárias as obras de adaptação previstas no § 3º deste artigo,deve ser solicitada a aprovação do projeto de reforma.

§ 5º A obra e serviço de baixo impacto urbanístico nos termos deste artigo não sãoconsiderados para o cálculo da taxa de ocupação e não são descontados no cálculo de áreas permeáveis do projeto.

Subseção I

Da Aprovação de Projeto e Construção

Art. 14. Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário ou do possuidor do imóvel, a Prefeitura emite o Alvará de Projeto e Construção, que licencia o projeto para:

I. Construção de edificação nova;

II. Reforma de edificação existente;

III. Adaptação de edificação existente.

§1º A Aprovação de Projeto e Construção deve incluir, quando necessário à implantação do projeto, as informações relativas à previsão de demolição parcial ou total do existente; a execução de muro de arrimo; a execução de movimento de terra; a instalação de equipamento mecânico de transporte permanente, tanque de armazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos afins.

§ 2º Um único Alvará de Aprovação de Projeto e Construção pode incluir, quando for o caso, o licenciamento de mais de um tipo de serviço ou obra elencado no "*caput*" deste artigo.

§ 3º O Alvará de Aprovação de Projeto e Construção para edificação nova, reforma ou adaptação de edificação deve incluir, quando for o caso, a licença para:

I. Demolição parcial ou total da edificação existente;

II. Execução de muro de arrimo;

III. Movimento de terra necessário à execução do projeto;

§ 4º No caso do Alvará de Aprovação de Projeto e Construção se referir a um conjunto de serviços ou obras a serem executados sob a responsabilidade de diversos profissionais, dele deve constar a área de atuação de cada um deles.

Art. 15. O pedido de concessão de Alvará de Aprovação de Projeto e Construção deve ser instruído com:

I. Documentação referente ao imóvel;

II. Peças gráficas do projeto assinadas por profissional habilitado, conforme estabelecido neste Código e decreto regulamentar;

III. Levantamento topográfico elaborado por profissional habilitado, de acordo com os requisitos técnicos a serem regulamentados, quando necessário;

IV. Decisão da Secretaria de Meio Ambiente para áreas rurais e áreas especialmente protegidas por leis ambientais.

§ 1º Se uma edificação for constituída por um conjunto de blocos cujos projetos forem elaborados por profissionais diferentes, respondem eles solidariamente pela implantação de todo o conjunto.

§ 2º Somente são aceitas divergências de até 5% (cinco por cento) entre as dimensões e área constantes do documento de propriedade apresentado e as apuradas no levantamento topográfico.

§ 3º Havendo divergência superior a 5% (cinco por cento) entre qualquer dimensão ou área constante do documento de propriedade e a apurada no levantamento topográfico, a Aprovação de Projeto e Construção pode ser emitida, ficando sua emissão condicionada à apresentação da certidão de matrícula do imóvel com dimensões e área retificadas.

§ 4º Quando o requerimento abranger a instalação de equipamento mecânico de transporte permanente, tais como elevador, escada rolante e plataforma de elevação, ou de tanque de armazenagem, bomba, filtro de combustível e equipamentos afins ou dispuser de sistema especial de segurança da edificação, deve ser formalizada declaração de responsabilidade assinada pelo profissional habilitado responsável pela instalação, atestando que os serviços atenderão às normas e às disposições legais pertinentes.

§ 2º. Para comprovação da regularidade da área, será necessária apresentação de certidão de matrícula emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis competente, com prazo máximo de 30 dias;

§ 3º. Estando a área a ser edificada inserida em parcelamento irregular do solo, já devidamente consolidado, poderá ser solicitado alvará especial para construção,

desde que comprovado pelo interessado que o imóvel se encontra inserido em procedimento de regularização fundiária urbana, e que os requisitos ambientais e urbanísticos do parcelamento se encontram devidamente preenchidos.

§ 4º. Será também concedido alvará especial para construção nos casos em que a área a ser edificada seja objeto de regularização judicial, desde que o processo esteja instruído por documentos comprobatórios do exercício da posse, e já tenha sido recebida a petição inicial pelo Juízo desta Comarca, devendo o requerente comprovar o ingresso da ação, bem como juntar ao Requerimento cópia de todos os documentos que acompanham a inicial, e ainda do despacho que recebeu a petição inicial.

§ 5º. Caberá ao departamento de obras, em ato conjunto ao departamento jurídico, a análise dos documentos apresentados junto ao requerimento para concessão do alvará especial previsto nos §§ 3º e 4º, que demonstrem a probabilidade de conclusão do procedimento de regularização, emitindo-se após a referida análise parecer autorizando a concessão do referido alvará especial.

Art. 16. As peças gráficas do projeto devem conter:

I. Implantação da edificação;

II. Planta baixa de todos os andares;

III. Corte longitudinal e transversal;

IV. No caso de reforma com alteração de área, a indicação das edificações existentese dos acréscimos ou decréscimos de área;

V. Quadro de áreas e demonstrativos;

VI. Informação sobre o manejo arbóreo, quando for o caso;

VII. Demonstração do atendimento às disposições deste Código.

§ 1º Ato do Executivo deve regulamentar a forma de apresentação e representação doprojeto, de acordo com o porte e complexidade dos empreendimentos.

Art. 17. O Alvará de Aprovação de Projeto e Construção para edificação nova, reforma, adaptação e reconstrução de edificação perde a eficácia após 2 (dois) anos a contar da emissão do respectivo alvará.

§1º Para caso de prazo vencido pede-se renovação de alvará mediante pagamento de taxa, no caso de não alteração do projeto.

§ 2º O prazo de validade do Alvará de Aprovação de Projeto e Construção fica suspenso durante a tramitação de eventual projeto modificativo.

§3º Quando se tratar de edificação constituída de mais de um bloco isolado, o prazo do Alvara de Aprovação de Projeto e Construção fica dilatado por mais 1 (um) ano para cada bloco excedente, até o prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Art. 18. O Alvará de Aprovação de Projeto e Construção pode ser revalidado desde que o projeto aprovado atenda à legislação em vigor por ocasião do deferimento do requerimento de revalidação.

Parágrafo único. Se houver necessidade de análise técnica em função da edição de legislação posterior, deve ser solicitada nova aprovação.

Art. 19. O Alvará de Aprovação de Projeto e Construção deve, enquanto vigente, ser objeto de apostilamento para constar eventuais alterações de dados.

Parágrafo único. A alteração do projeto aprovado dar-se-á por meio de retificação do Alvará de Aprovação de Projeto e Construção já concedido.

Art. 20. Não poderá ser emitido mais de um Alvará de Aprovação de Projeto e Construção para o mesmo imóvel, sem emissão de habite-se. Para alterações no projeto aprovado, deverá ser realizada a substituição de projeto com solicitação de retificação do Alvará de Aprovação de Projeto e Construção já emitido.

Art. 21. O Alvará de Aprovação de Projeto e Construção pode ser expedido juntamente com Aprovação de Projeto de Desdobro, Desmembramento ou Unificação, por meio do mesmo procedimento, de acordo com o regulamento.

Art. 22. A obra paralisada após ter o Alvará de Aprovação de Projeto e Construção vencido pode ser reiniciada após o reexame do projeto e revalidação, desde que o projeto aprovado atenda à legislação em vigor por ocasião do deferimento do pedido de revalidação.

Parágrafo único. Pode ser aceita a continuação de obra parcialmente executada e paralisada que não atenda à legislação em vigor, desde que a edificação venha a ser utilizada para uso permitido pelo P.D. e C.D.P. e não seja agravada a eventual desconformidade em relação:

Subseção II

Do Habite-se

Art. 23. Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário ou possuidor, a Prefeitura expede o Habite-se quando da conclusão de obra ou serviço licenciado por meio de Alvará de Aprovação de Projeto e Construção para:

I. Construção de edificação nova;

II. Reforma de edificação existente;

III. Adaptação de edificação existente;

IV. Regularização de edificação;

§ 1º No caso de edificação irregular, no todo ou em parte, que não atenda ao disposto na legislação pertinente, o Habite-se para reforma, parcial ou total, só pode ser concedido após a supressão da infração.

§ 2º Para emissão do Habite-se são aceitas pequenas alterações que não descaracterizem o projeto aprovado, ou divergências de área construída que não excedam 2% do total aprovado.

§ 3º Para emissão do Habite-se, será verificada a regular instalação do sistema de coleta de esgoto sanitário, que deverá corresponder ao detalhamento apresentado junto ao projeto aprovado mediante concessão de Alvará de Aprovação de Projeto e Construção.

Art. 24. O pedido de Habite-se deve ser instruído com:

I. Requerimento interno;

II. Cópia do Alvará de Aprovação de Projeto e Construção;

III. Cópia do projeto aprovado, e respectivo memorial descritivo;

IV. Certidão negativa de débitos imobiliários;

V. Laudo de Estabilidade de Edificação emitida por profissional técnico habilitado, acompanhado de relatório fotográfico e ART/RRT;

VI. Comprovante de recolhimento de todos os tributos referentes a edificação;

Subseção III

Do Certificado de Regularização de Construção.

Art. 25. Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário ou possuidor juntamente com responsável técnico, a Prefeitura expede Certificado de Regularização de Construção quando da conclusão de obra ou serviço executado sem prévia licença da Prefeitura, para o qual era obrigatória a emissão de Alvará de Aprovação de Projeto e Construção, ou obras implantadas em desacordo com o alvará anteriormente concedido, desde que observadas:

I. A legislação edilícia e urbanística vigente na ocasião da emissão do Certificado de Regularização de Construção.

II. Será objeto de regularização a construção concluída até a data de publicação desta lei, sendo aplicada penalidade pelo desrespeito das normas pertinentes, nos termos do Anexo III.

Parágrafo único. Ficam isentas da aplicação da multa prevista no inciso II deste artigo, os imóveis regularizados no prazo de 02 anos da publicação deste dispositivo legal.

Art. 26. O pedido de Certificado de Regularização de Construção deve ser instruído com:

I. Documentação referente ao imóvel;

II. Peças gráficas do projeto simplificado da edificação executada, assinadas por profissional habilitado, acompanhado de ART ou RRT, conforme estabelecido

neste Código e decreto regulamentador, quando for o caso;

III. Cotas de níveis para a verificação das dimensões, área e localização do imóvel,quando necessário;

IV. Decisão da Secretaria de Meio Ambiente para áreas rurais e áreas especialmente protegidas por leis ambientais.

V. Indicação das áreas edificadas que desrespeitem as normas vigentes, caso existam.

VI. Outros documentos e licenças exigidos na legislação municipal, conforme o caso.

Subseção V

Do Alvará de Autorização

Art. 27. Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário ou possuidor, a Prefeitura concede Alvará de Autorização para:

I. Implantação ou utilização de edificação transitória ou equipamento transitório,incluído estande de vendas no mesmo local de implantação da obra;

II. Utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso;

III. Avanço de grua sobre o espaço público;

IV. Instalação de canteiro de obras e estande de vendas em imóvel distinto daquele em que a obra será executada.

Art. 28. O pedido de Alvará de Autorização deve ser instruído com:

I. Documentação referente ao imóvel;

II. Peças gráficas do projeto da edificação assinadas por profissional habilitado,quando for o caso, acompanhado de ART e/ou RRT;

III. Outros documentos e licenças exigidos na legislação municipal, conforme o caso.

Parágrafo único. O Alvará de Autorização de que trata o "caput" deste artigo perde a eficácia no prazo de 6 (seis) meses, podendo ser revalidado uma vez por igual período, a pedido dointeressado.

Subseção VI

Das Viabilidades e Autorizações

Art. 29. A pedido do interessado, a Prefeitura emite Ficha Técnica do Imóvel, da qual devem constar as informações relativas ao uso e ocupação do solo e aos demais dados cadastrais disponíveis.

Art. 30. A pedido do interessado, a Prefeitura analisa consultas para o esclarecimento quanto à aplicação do P.D., C.D.P. e C.O.E. orientando as Diretrizes urbanística.

Parágrafo único. O pedido deve ser instruído com documentação e peças gráficas que permitam o entendimento do projeto e da consulta formulada.

CAPÍTULO III

Das Taxas.

Art. 31. A Taxa para Avaliação e Verificação dos Pedidos de Documentos de Controle da Atividade Edilícia - TAV/COE, tem como fato gerador os pedidos de alvará, certificado, autorização e pedidos de documentos previstos neste Código.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador a abertura de protocolo dos pedidos de documentos, conforme artigo 85, inciso I, alínea "e" do Código Tributário Municipal.

§ 2º A fixação da alíquota, base de cálculo e ocorrência do fato gerador, correspondentes a cada espécie de pedido, tem como base a Tabela constante do Anexo II deste Código.

§ 3º A taxa deve ser integralmente recolhida no momento da ocorrência da abertura do protocolo, pelo proprietário ou possuidor do imóvel ou por quem efetivar o pedido.

§ 4º Na omissão total ou parcial do recolhimento de eventual diferença, cabe lançamento de ofício, com prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ou impugnação administrativa.

Art. 32. Ficam isentos do pagamento da TAV/C.O.E. e dispensados do pagamento dos preços públicos os pedidos relativos a Empreendimento Habitacional de Interesse Social – HIS.

§ 1º Também são isentos os pedidos relativos a:

I. Hospital mantido por instituição sem fins lucrativos;

II. Estabelecimento de ensino mantido por instituição sem fins lucrativos.

§ 2º A isenção prevista no "caput" deste artigo estende-se aos programas habitacionais promovidos pelo setor público ou por entidades sob o controle acionário do Poder Público, bem como aos programas promovidos por sociedades civis sem fins lucrativos conveniadas com o Município.

CAPÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Seção I

Dos Procedimentos Gerais

Art. 33. O pedido instruído pelo interessado deve ser analisado conforme a sua natureza, observadas as normas municipais, em especial as prescrições da P.D. e C.D.P., sem prejuízo da observância das disposições estaduais e federais pertinentes.

§ 1º O pedido deve ser instruído com todos os elementos necessários à sua apreciação, nos termos das normas legais e regulamentares.

§ 2º Preencher requerimento padrão.

§ 3º É opcional o profissional enviar o projeto simplificado para pré análise, junto a secretaria de obras, via e-mail, sendo a análise realizada em até 30 (trinta) dias de seu recebimento.

§ 4º A pré análise não se trata de aprovação e sim de um processo facilitador, sendo fundamental para obtenção do Alvará de Aprovação de Projeto e Construção o protocolo do processo junto ao setor competente.

§ 5º Os diversos pedidos referentes ao mesmo imóvel, bem como os recursos contra os respectivos despachos, podem ser analisados em um único processo.

Art. 34. O pedido deve ser deferido se o processo estiver devidamente instruído e o projeto observar a legislação pertinente à matéria.

Art. 35. Havendo necessidade de adequação de qualquer das peças do processo apresentado, será expedido comunicado apontando as adequações necessárias, qual deverá ser cumprido pelo interessado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de seu recebimento, podendo, ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Art. 36. O pedido deve ser indeferido nas seguintes situações:

I. Ausência da documentação exigida ou projeto apresentado com insuficiência deinformação de modo a impedir a análise e decisão do pedido;

II. Projeto com infrações insanáveis frente ao disposto no P.D.;

III. Não atendimento ao "comunique-se" no prazo concedido;

Art. 37. O prazo para a interposição de recurso é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da comunicação do despacho de indeferimento, após o qual o processo deve ser arquivado,sem prejuízo da ação fiscal correspondente e cobrança das taxas devidas.

Art. 38. O prazo de validade do Alvará de Projeto e Construção fica suspenso enquanto perdurar qualquer um dos seguintes impedimentos ao início ou prosseguimento da obra:

I. Decisão judicial determinando ou que implique a paralisação ou o não início da obra;

II. Calamidade pública;

III. Decreto declarando a utilidade pública ou interesse social do imóvel ou construção e equipamentos relacionados.

Art. 39. Os documentos de controle da atividade edilícia de que trata este Código podem, enquanto vigentes, a qualquer tempo, mediante ato da autoridade competente, ser:

I. Revogados, atendendo a relevante interesse público;

II. Cassados, em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, do alvará ou licença concedida ou de descumprimento de exigência estabelecida em sua emissão;

III. Anulados, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.

Art. 40. O Habite-se e o Certificado de Regularização de Construção perdem sua eficácia caso ocorram alterações de ordem física no imóvel em relação às condições regularmente aceitas pela Prefeitura.

Art. 41. O Alvará de Autorização é expedido a título precário, podendo ser cancelado a qualquer tempo por desvirtuamento de seu objeto ou desinteresse em sua manutenção ou revalidação.

Art. 42. Constatada a qualquer tempo a não veracidade das declarações apresentadas nos pedidos de que trata esta lei, aplicam-se ao proprietário, possuidor e técnico responsável, as penalidades administrativas previstas neste Código, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais cabíveis.

§ 1º A atuação irregular do profissional deve ser comunicada ao órgão fiscalizador do exercício profissional.

§ 2º Caso haja elementos que indiquem a prática de infração penal, a Prefeitura comunicará o fato à autoridade competente.

Art. 43. Caso se tenha notícia de fato que possa ensejar a cassação ou anulação do documento expedido, nos termos dos incisos II e III do art. 39 deste Código, a Prefeitura deverá notificar o interessado para a apresentação de defesa no prazo de 30 (trinta) dias corridos, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa, podendo, na defesa, comprovar ter sido sanada a irregularidade.

§ 1º Por motivo relevante ou para evitar prejuízo de difícil reparação, a Prefeitura pode suspender os efeitos do documento emitido até decisão sobre sua anulação ou cassação.

§ 2º Decorrido o prazo para defesa, a Prefeitura pode efetuar as diligências cabíveis e pedir esclarecimentos a outro órgão público envolvido.

§ 3º No prazo de 30 (trinta) dias úteis, a autoridade deve decidir a respeito da anulação oucassação do documento.

Seção II

Das Instâncias e Prazos para Despacho

Art. 44. As instâncias administrativas para a apreciação e decisão dos pedidos de que trata este Código, protocolados a partir da data de sua vigência, são as seguintes:

I. Para os pedidos de competência da Secretaria Municipal e Obras:

a) Supervisor (a) de Projeto;

b) Secretário (a)

c) Prefeito (a).

§ 1º Cabe recurso à autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão.

§ 2º A competência para a apreciação dos pedidos e decisão em primeira instância pode ser delegada aos técnicos e chefes de seção, mediante portaria do Prefeito Municipal, mantida a competência originária para a apreciação e decisão dos recursos.

§ 3º Os despachos do Secretário Municipal de Obras e Serviços, bem como o decurso do prazo recursal, encerram definitivamente a instância administrativa.

Art. 45. O prazo para a decisão dos pedidos e de defesa ou recurso não poderá exceder 30 (trinta) dias úteis, salvo se fixados por ato do Executivo, em função da complexidadeda análise do pedido e ou alta demanda da secretaria.

Paragrafo único. O curso do prazo fixado no "caput" deste artigo fica suspenso durante a pendência do atendimento, pelo interessado, das exigências feitas no "comunique-se".

Seção III

Dos Procedimentos Especiais

Art. 46. O Executivo poderá regulamentará os prazos, procedimentos, exigências e prazosdiferenciados para exame de pedidos relativos ao licenciamento de:

I. Empreendimento da Administração Pública Direta e Indireta;

II. Empreendimento Habitacional de Interesse Social - HIS

III. Polo gerador de tráfego;

IV. Empreendimento gerador de impacto ambiental;

V. Empreendimento gerador de impacto de vizinhança;

VI. Empreendimento com alto potencial de risco de incêndios e situações deemergência;

VII. Empreendimento que envolva usos especiais ou incômodos;

CAPÍTULO V
DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Seção I
Da Edificação Regular

Art. 47. Para os fins de aplicação deste Código, a edificação existente é considerada plenamente regular quando já tiver sido emitido seu Habite-se ou Certificado de Regularização da Construção.

Seção II
Da Reforma

Art. 48. A edificação regularmente existente pode ser reformada desde que a edificação resultante não crie, nem agrave, eventual desconformidade com o P.D. ou C.D.P.

Art. 49. A edificação existente irregular, no todo ou em parte, que atenda ao disposto no P.D. pode ser regularizada e reformada, expedindo-se o Certificado de Regularização da Construção para a área a ser regularizada e Alvará de Projeto e Construção para a reforma pretendida.

Art. 50. A edificação irregular, no todo ou em parte, que não atenda na parte irregular ao disposto no P.D. pode ser reformada desde que seja prevista a supressão da infração.

Parágrafo único. No caso previsto no "*caput*" deste artigo, o Habite-se para a reforma, parcial ou total, só pode ser concedido após a supressão da infração.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS RELATIVOS À ATIVIDADE EDILÍCIA

Seção I
Verificação da Regularidade da Obra

Art. 51. Toda obra, edificação, serviço e equipamento pode, a qualquer tempo, ser vistoriado pela Prefeitura para a verificação do cumprimento das normas estabelecidas neste Código.

Art. 52. Deve ser mantido, no local da obra ou serviço, o documento que comprova o licenciamento da atividade edilícia em execução, sob pena de lavratura de autos de intimação e de multa, nos termos deste Código e legislação pertinente à matéria.

Art. 53. Constatada irregularidade na execução da obra, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

I. Para a obra sem licença expedida pela Prefeitura, ao proprietário e / ou possuidor, devem ser lavrados, concomitantemente:

a) Auto de embargo;

b) Auto de intimação/notificação para adotar as providências visando à solução da irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da ciência doproprietário;

c) No caso de desatendimento da intimação/notificação no prazo estipulado, deve ser aplicado auto de infração por execução de obra sem licença.

II. Pelo desvirtuamento da licença, ao proprietário e/ou possuidor da obra, devem ser lavrados:

a) Auto de embargo, com intimação/notificação para adotar as providências visando à solução da irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias corridos;

b) No caso de desatendimento da intimação/notificação no prazo estipulado, deverá ser aplicado auto de infração, com prazo de defesa de 15 (quinze) dias corridos;

c) Decorrido o prazo de defesa, ou sendo esta indeferida, será aplicada multa por execução da obra com desvirtuamento da licença.

§ 1º Durante o embargo, fica permitida somente a execução dos serviços indispensáveis à eliminação das infrações que o motivaram, observadas as exigências da legislação pertinente à matéria, tal como à apresentação de ART ou RRT respectiva.

§ 2º O embargo cessa somente após:

I. A eliminação das infrações que o motivaram, em se tratando de obra com licença;

II. A expedição de Alvará de Projeto e Construção, em se tratando de obrasem licença prévia;

Art. 54. Esgotadas todas as providências administrativas para a paralisação da obra, o servidor municipal deve:

I. Encaminhar o processo original ao setor jurídico para manifestação e providências de ajuizamento da ação judicial cabível, sem prejuízo da incidência de multas diária, em processo próprio;

II. Expedir ofícios ao CREA ou CAU com as informações do processo administrativo para apuração da responsabilidade profissional.

Seção II

Da Verificação da Estabilidade, Segurança e Salubridade da Obra

Art. 55. Se o servidor tiver dúvida quanto as condições de estabilidade, segurança ou salubridade de uma obra, edificação, serviço ou equipamento, o proprietário ou o possuidor e o responsável técnico pela obra devem ser intimados a dar início às medidas necessárias à solução da irregularidade ou apresentação de justificativa técnica de regularidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo ainda serlavrado o auto de interdição total ou parcial do imóvel, dando-se ciência aos proprietários e ocupantes.

§ 1º No caso de a irregularidade constatada apresentar perigo de ruína ou contaminação,ocorrerá, se necessário, a interdição do entorno do imóvel.

§ 2º O não cumprimento da intimação para a regularização necessária ou interdição implica responsabilidade exclusiva do infrator, eximindo-se a Prefeitura da responsabilidade pelos danos decorrentes de eventual sinistro.

§ 3º Durante a interdição, fica permitida somente a execução dos serviços indispensáveisà eliminação da irregularidade constatada.

Art. 56. Decorrido o prazo concedido, a Prefeitura deve adotar as seguintes medidas:

I. Pelo desatendimento da intimação, aplicar multas ao infrator;

II. Verificada a desobediência à interdição:

a) Encaminhar o processo original ao setor jurídico para manifestação e providências de ajuizamento da ação judicial cabível, sem prejuízo da incidência de multas diária, em processo próprio;

b) Expedir ofícios ao CREA ou CAU com as informações do processo administrativo para a apuração da responsabilidade profissional.

Art. 57. O atendimento da intimação não desobriga o proprietário e/ou possuidor da obra do cumprimento das formalidades necessárias à regularização da obra, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

Art. 58. O proprietário ou possuidor do imóvel que constatar perigo de ruína ou contaminação pode, devidamente assistido por profissional habilitado, dar início imediato às obras de emergência, comunicando o fato, por escrito, à Prefeitura e justificando e informando a natureza dos serviços a serem executados, observadas as exigências da legislação pertinente à matéria, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar do início das obrasde emergência.

Seção III

Das Penalidades

Art. 59. A inobservância de qualquer disposição deste Código constitui infração sujeita à aplicação das penalidades previstas na Tabela de Multas constante do seu Anexo III.

Art. 60. As penalidades previstas por desrespeito às normas deste Código aplicam-se também em relação a imóveis de valor cultural, histórico, artístico, paisagístico ou ambiental preservados ou a serem preservados e, ainda, a imóveis que, em razão do seu gabaritode altura e recuos, sejam necessários à preservação da volumetria do entorno, sem prejuízo da incidência das penalidades previstas em legislação própria.

Art. 61. Na edificação concluída sem a devida solicitação ou obtenção de Habite-se, o proprietário e/ou possuidor do imóvel deve ser intimado/notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, solicitar o documento à Prefeitura, sob pena de lavratura do correspondente auto de infração.

Parágrafo único. O pedido de Habite-se suspende a ação fiscalizatória até a emissão desse documento ou do indeferimento do pedido, o que ocorrer primeiro.

Art. 62. Para os efeitos deste Código, considera-se infrator o proprietário e/ou possuidor do imóvel.

§ 1º O infrator deve ser notificado pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, ou, ainda, nas hipóteses de recusa do recebimento da notificação ou de sua não localização, por edital, devendo ser certificado a recusa.

§ 2º O infrator considera-se notificado quando encaminhada a notificação por via postal no endereço constante do Cadastro Municipal.

§ 3º Quando prevista a aplicação de multa ao proprietário e/ou possuidor da obra, a responsabilidade é solidária, considerando-se ambos infratores.

§ 4º Os sucessores do proprietário ou do possuidor do imóvel também respondem pelas penalidades.

Art. 63. Contra os atos de fiscalização previstos neste Código, cabe defesa, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados, a partir da data do recebimento do documento.

§ 1º Contra o despacho decisório que desacolher a defesa, caberá um único recurso ao Secretário de Obras, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da publicação do despacho.

§ 2º As defesas e recursos suspendem a exigibilidade dos autos de multa impugnados.

§ 3º A defesa contra o auto de embargo não suspende a ação fiscalizatória e não obsta aaplicação de outras multas previstas neste Código.

Art. 64. A reincidência da infração, assim considerada a referente à mesma obra e ao mesmo documento, gera a aplicação das penalidades com acréscimo de 20% (vinte por cento) a cada reincidência, até o limite de 2 (duas) vezes o valor da multa inicial.

Art. 65. Para a aplicação dos dispositivos deste Capítulo, os prazos devem ser dilatados até o triplo dos prazos previstos e reduzidos os valores das multas em 90% (noventa por cento) dos valores devidos para:

I. Habitação de interesse social – HIS;

II. Moradias econômicas.

CAPÍTULO VII

DO ALINHAMENTO E DO MELHORAMENTO VIÁRIO

Art. 66. Para os fins deste Código, consideram-se fixados os atuais alinhamentos e nivelamento dos logradouros públicos existentes no Município de Pinhalzinho, oficializados ou pertencentes a loteamento aceito ou regularizado, bem como daqueles oriundos de melhoramento viário executado sob a responsabilidade do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal.

Parágrafo único. No caso de indefinição, a pedido do interessado, o particular deve fornecer o alinhamento e nivelamento, mediante a emissão de certidão.

Art. 67. A alteração de alinhamento de logradouro público que importe em alargamento, estreitamento ou retificação, total ou parcial, deve ser objeto de plano de melhoramento.

Parágrafo único. A alteração de nivelamento de logradouro público, parcial ou em toda sua extensão, pode ser definida por ato do Executivo.

Art. 68. É permitida a execução de qualquer obra em imóvel totalmente atingido por plano de melhoramento público e sem declaração de utilidade pública ou de interesse social emvigor, observado o disposto no P.D. e C.D.P.

Art. 69. No caso de declaração de utilidade pública ou de interesse social em vigor, permite-se a execução de qualquer obra, a título precário, observado o disposto no P.D. e C.D.P., não sendo devida ao proprietário qualquer indenização pela benfeitoria ou acessão quando da execução do melhoramento público.

Parágrafo único. Considera-se também como totalmente atingido por melhoramento público oimóvel cujo remanescente não possibilite a execução de edificação que atenda ao dispostono P.D. e C.D.P, ou no qual, por decorrência de nova situação de nivelamento do logradouro, seja dificultada a implantação de edificações, a critério da Prefeitura.

Art. 70. A edificação nova e as novas partes da edificação existente, nas reformas com aumento de área executadas em imóvel parcialmente atingido por plano de melhoramento público aprovado por lei e sem declaração de utilidade pública ou deinteresse social em vigor, devem observar as seguintes disposições:

I. Atender aos recuos mínimos obrigatórios, à taxa de ocupação e ao Coeficiente deaproveitamento estabelecidos no P.D. e C.D.P., em relação ao lote original;

II. Observar soluções que garantam, após a execução do plano de melhoramento público, o pleno atendimento, pelas edificações remanescentes, das

disposiçõesprevistas no P.D. e C.D.P.

III. Em relação ao lote resultante da desapropriação, inclusive com a previsão de demolição total se for o caso.

Art. 71. No caso de imóvel parcialmente atingido por plano de melhoramento o u com declaração de utilidade pública ou de interesse social em vigor, a edificação nova e as novas partes da edificação existente nas reformas com aumento de área devem observar os recuos mínimos obrigatórios, a taxa de ocupação e o Coeficiente de aproveitamento estabelecidos no P.D. e C.D.P. e as disposições do C.O.E. em relação aolote resultante da desapropriação.

§ 1º Observadas as condições estabelecidas no "caput" deste artigo, fica assegurado, ao proprietário que doar à Prefeitura do Município de Pinhalzinho a parcela do imóvel necessária à execução do melhoramento viário aprovado por lei, o direito de utilizar também essa parcela doada no cálculo do Coeficiente de aproveitamento.

§ 2º Atendidas as disposições do "caput" deste artigo, a execução de edificação na faixa aser desapropriada poderá ser permitida pela Prefeitura, a título precário, devendo ser prevista sua demolição total e não sendo devida ao proprietário qualquer indenizaçãopela benfeitoria ou acessão quando da execução do melhoramento público.

§ 3º No caso de o melhoramento prever a instituição de faixa não edificável, não se aplica o disposto no § 1º deste artigo, devendo a faixa ser indicada no projeto da edificação econstar do documento a ser emitido.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 72. Para fins de aplicação dos índices de ocupação e aproveitamento do solo, observados os limites estabelecidos no P.D. e C.D.P., não é considerada área construída computável:

I. O mobiliário definido como jirau, constituído de estrado ou passadiço, inclusive em estrutura metálica instalado a meia altura em compartimento, com pé-direito máximo de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros), sem permanência humanaprolongada, ocupando, no máximo, 30% (trinta por cento) da área do compartimento.

II. A saliência, com as seguintes características e dimensões em relação ao planoda fachada da edificação:

a) Elemento arquitetônico, ornato, ornamento, jardineira, floreira, brise, abahorizontal e vertical, com até 0,40 m (quarenta centímetros) de profundidade;

b) Viga, pilar com até 0,40 m (quarenta centímetros) de avanço;

c) Beiral da cobertura com até 0,60 m (sessenta centímetros) de largura;

III. A área técnica, sem permanência humana, destinada a instalações e

equipamentos;

§ 1º As saliências a que se referem as alíneas "a", "b" e "c" do inciso IV do "caput" deste artigo não são consideradas para fins do cálculo da área construída e podem ocupar as faixas de recuo estabelecidas na P.D. e dos afastamentos previstos neste C.O.E.

§ 2º No equipamento destinado à prestação de serviço público de uso coletivo, a cobertura de quadra esportiva, quando destinada à captação de água de chuva ou à instalação de sistema de energia solar de aquecimento de água para utilização pela própria atividade desenvolvida na edificação, não será computada no cálculo do Coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação.

§ 3º As áreas sob a projeção das saliências poderão ser consideradas para o cálculodo índice de permeabilidade.

Art. 73. Aplicam-se os procedimentos administrativos estabelecidos neste Código aos processos em andamento na data de sua entrada em vigor.

Art. 74. O pedido protocolado anteriormente a data do início da vigência deste C.O.E., ainda sem despacho decisório ou com interposição de recurso dentro do prazo legal, deve ser analisado e decidido de acordo com os requisitos técnicos da legislação anterior.

§ 1º No caso de que trata o "caput" deste artigo, não será admitida qualquer mudança, alteração ou modificação que implique no agravamento das desconformidades em relação ao estabelecido neste C.O.E.

§ 2º Por opção e a pedido do interessado, a análise e decisão podem ocorrer integralmentenos termos deste C.O.E.

Art. 75. O prazo de vigência do Alvará de Aprovação de Projeto a ser expedido em processo protocolado em data anterior à data da entrada em vigor deste Código será de 3 (três)anos.

Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo aplica-se aos Alvarás de Aprovação eExecução já emitidos e vigentes na data da entrada em vigor deste Código.

Art. 76. O Executivo, à vista da evolução tecnológica e dos costumes, promoverá a constante atualização das prescrições deste C.O.E., fixando, para tanto, os seguintes objetivos:

I. Promoção das adequações e remanejamentos administrativos necessários ao processo de modernização e atualização deste C.O.E., inclusive no que se refere à estrutura operacional da fiscalização;

II. Estabelecimento de novos procedimentos que permitam a reunião do maior número de experiências e informações de entidades e órgãos técnicos internos e externos à Prefeitura;

III. Estabelecimento de rotinas e sistemáticas de consulta a entidades

representativas da comunidade.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras é o órgão responsável pela coordenaçãodo procedimento de atualização de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 77. A não observância das disposições deste Código, de seu decreto regulamentar e das normas técnicas aplicáveis sujeita o proprietário e/ou o possuidor aos procedimentos fiscalizatórios e à aplicação das penalidades estabelecidas na Tabela de Multasconstante do Anexo III desta lei, sem prejuízo das sanções administrativas e medidas judiciais cabíveis.

Art. 78. A Prefeitura pode firmar convênio com órgão de classe de arquitetos e engenheiros visando ao aprimoramento dos mecanismos de controle do exercício profissional.

Art. 79. A Prefeitura deve aperfeiçoar sistema de gestão eletrônico visando à simplificação e transparência do processo de licenciamento, para que o agente público e o munícipe possam acompanhar toda a tramitação dos pedidos.

Art. 80. Os projetos para áreas sob intervenção urbanística promovida pelo Poder Público, osequipamentos públicos e os programas habitacionais de interesse social, definidos em legislação municipal, podem ser objeto de normas especiais diversas das adotadas poreste C.O.E. e apropriadas à finalidade do empreendimento, fixadas por ato do Executivo.

Art. 81. Os prazos fixados para o Poder Público neste Código são contados em dias úteis, iniciando-se a partir do primeiro dia útil após o evento de origem até o seu dia final inclusive.

Art. 82. Esta Lei Complementar, se necessário, será regulamentada por Decreto, inclusive com a inclusão de anexos, e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em especial a Lei Municipal nº. 407 de 07 de junho de 1988.

Pinhalzinho, SP, 22 de novembro de 2023.

Paulo Rogério Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO I

DISPOSIÇÕES TÉCNICAS

1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1. Durante a execução da obra ou serviço é obrigatória a manutenção do passeio desobstruído e em perfeitas condições, conforme legislação municipal aplicável, sendo vedada sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de obras ou para carga e descarga de materiais de construção.

1.2. Os elementos do canteiro de obras não podem prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de trânsito e outras instalações de interesse público.

1.3. É obrigatório o fechamento do canteiro de obras no alinhamento, por alvenaria ou tapume.

1.4. Durante o desenvolvimento de serviços de fachada na obra situada no alinhamento ou próximo a ele, é obrigatório o avanço do tapume sobre o passeio de forma a proteger o pedestre, impedindo no máximo a ocupação de 1/3 (um terço) da circulação da calçada.

1.5. Concluído o serviço de fachada ou paralisada a obra por período superior a 30 (trinta) dias, o tapume deve ser obrigatoriamente recuado para o alinhamento.

2. DA IMPLANTAÇÃO

2.1. A implantação de qualquer edificação no lote deve atender às disposições previstas no P.D. e C.D.P., em especial aos recuos em relação às divisas do lote.

2.2. A edificação deve respeitar as normas referentes ao afastamento em relação às águas correntes ou dormentes, faixas de domínio público de rodovias e ferrovias, linhas de alta tensão, dutos e canalizações.

2.3. Em atendimento ao disposto no P.D. e C.D.P., deve ser observado:

I. Reserva de espaço para passagem de canalização de águas provenientes de lotes a montante, inclusive para a canalização de esgoto;

II. Distância mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) quando existe abertura.

III. Distância mínima de 1,80 m (um metro e oitenta) para edificações acima de 6 (seis) metros.

IV. Coeficiente de aproveitamento não poderá ser superior a 2,5 (dois e meio)

V. Taxa de ocupação, fica regulamentada conforme a zona determinada

noPlano Diretor.

VI. A edificação poderá não ter recuo lateral e dos fundos desde que nas divisas não tenham portas e janelas e não despejem água pluvial no lote vizinho.

VII. Recuo frontal fica regulamentada conforme a zona determinada no Plano Diretor.

VIII. Recuo lateral e fundos para quando houver portas e janelas devem verificar tabela referências do Plano Diretor.

IX. Os lotes inseridos na Macrozona de Chacreamentos, Macrozona de Exploração Agropecuária Sustentável e Urbanizável e Zona de Adensamento Restrito, definidas no P.D., com declividade superior à 20% poderão ter seu recuo frontal fixado em 2,00 m do alinhamento do lote com o passeio público.

X. Nos cruzamentos dos logradouros públicos, deve ser previsto canto chanfrado de 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros), salvo se tal concordância tiver sido fixada de forma diversa em arruamento ou plano de melhoramento público.

2.4. Para os terrenos edificados, é facultativa a construção de muro de fecho em suas divisas, observadas as disposições do P.D. e C.D.P.

3. DAS OBRIGAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, PROPRIETÁRIO OUPOSSUIDORES.

3.1. Profissionais estarem com as obrigações com os respectivos conselhos em dia.

3.2. Preencher a ficha cadastral com todas as informações. Os servidores não sãoresponsáveis por colher dados incompletos para a aprovação de projetos.

3.3. Todas as obras devem conter placas do responsável técnicos com número do processo e número do Alvará de Aprovação

4. DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

4.1. A execução de qualquer tipo de obra junto a lago, lagoa, rio, córrego e demais corpos d'água naturais deve atender às disposições de Área de Preservação Permanente - APP estabelecidas na legislação ambiental federal, estadual e municipal pertinente.

4.2. Junto a corpo d'água canalizado em galeria fechada, a execução de qualquer tipo de obra deve observar afastamentos de forma a constituir faixa não edificável, de acordo com o regulamento.

4.3. O despejo das águas pluviais e das águas servidas canalizadas, inclusive daquelas provenientes do funcionamento de equipamento, bem como a ligação de esgoto, devem ser feitos por canalização ligada à rede coletora, de acordo com as normas

municipais e aquelas emanadas da concessionária competente, sob pena de multa renovável a cada 30 (trinta) dias.

4.3.1. A edificação situada em área desprovida de rede coletora pública de esgoto deve ser provida de instalação destinada ao armazenamento, tratamento e destinação de esgoto, de acordo com as normas pertinentes.

4.3.2. Não será permitido o despejo de águas pluviais sobre as calçadas e osimóveis vizinhos, devendo ser conduzidas por canalização sob o passeio à rede coletora, de acordo com as normas emanadas do órgãocompetente, sob pena de multa renovável a cada 30 (trinta) dias.

4.4. Qualquer movimento de terra deve ser executado com o devido controle tecnológico, a fim de assegurar a estabilidade, prevenir erosões e garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes, bem como não impedir ou alterar o curso natural do escoamento de águas pluviais e fluviais.

4.5. O despejo do entulho da obra, bem como o material descartado pelo movimento de terra deve ser feito em local licenciado para tal finalidade.

4.6. Toda edificação a ser construída com área superior a 750,00 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) deve ser dotada de abrigo compartimentado e suficientemente dimensionado para a guarda dos diversos tipos de lixo, tais como o orgânico, o reciclável e o tóxico, localizado no interior do lote e com acesso direto ao logradouro.

4.6.1. Não se aplica o disposto no subitem 4.6 às residências unifamiliares e às habitações agrupadas horizontalmente sem formar condomínio.

4.7. Toda edificação deve dispor de instalação permanente para gás combustível e,quando utilizado, o recipiente de gás deve ser armazenado fora da edificação, em ambiente exclusivo e dotado de abertura para ventilação permanente.

4.8. As unidades condominiais, inclusive as habitacionais, devem dispor de sistemade medição individualizada do consumo de água, energia e gás.

4.9. O corte de arvores fica sujeito à autorização expressa a ser concedida pela Secretaria de Meio Ambiente mediante requerimento próprio apresentado pelo interessado.

5. DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE

Parágrafo único. Os parâmetros deste código para acessibilidade segue as normas da ABNT 9050, em vigor.

6. DAS CONDIÇÕES DE AERAÇÃO E INSOLAÇÃO

6.1. Observadas as normas pertinentes, a aeração e a insolação naturais

dos compartimentos podem ser proporcionadas pelos seguintes espaços, para os quais as aberturas devem estar voltadas:

I. Recuo obrigatório previsto no P.D. e C.D.P.;

II. Espaço do logradouro;

III. Afastamento previsto no item 4.1 e 4.2 deste C.O.E.;

IV. Área livre descoberta interna, como jardim de inverno.

6.2. Quando houver edificação vizinha implantada sem atendimento de recuo nas divisas laterais e de fundo, admite-se a justaposição da nova edificação a edificação lindeira, sem prejuízo dos índices de ocupação e aproveitamento previstos no P.D. e C.D.P.

6.3. Pé-direito mínimo de 2,70 m (dois metros e setenta centímetros)

7. DO EQUIPAMENTO MECÂNICO

7.1. O guindaste, ponte rolante e outros equipamentos assemelhados devem observar o afastamento mínimo das divisas estabelecido no P.D. em função dasua altura em relação ao perfil do terreno.

7.2. O elevador e os demais equipamentos mecânicos de transporte vertical não podem se constituir no único meio de circulação e acesso do pedestre à edificação.

7.3. A edificação com mais de 5 (cinco) andares ou que apresente desnível superior a 12,00 m (doze metros) contado do piso do último andar até o piso do andar inferior, incluídos os pavimentos destinados a estacionamento, deve ser servida por elevador de passageiro, observadas as seguintes condições:

a. No mínimo, 1 (um) elevador, em edificação com até 10 (dez) andares ou comdesnível igual ou inferior a 24,00 m (vinte e quatro metros);

b. No mínimo, 2 (dois) elevadores, em edificação com mais de 10 (dez) andaresou com desnível superior a 24,00 m (vinte e quatro metros).

7.3.1. Todo andar deve ser servido pelo número mínimo de elevadores exigidos, inclusive aquele destinado a estacionamento.

7.3.2. No cômputo dos andares, no cálculo do desnível e na obrigatoriedade de parada, não são considerados o ático, o pavimento de cobertura semutilização, o andar destinado à zeladoria e o andar de uso privado de andarcontíguo.

8. DO ESTACIONAMENTO

8.1. Os espaços para acesso, circulação e estacionamento de veículos devem ser projetados, dimensionados e executados livres de qualquer interferência estrutural ou física.

8.2. O acesso de veículos em lote de esquina deve distar, no mínimo, 6,00

m (seis metros) do início do ponto de encontro do prolongamento dos alinhamentos dos logradouros, salvo na edificação residencial unifamiliar e no conjunto de habitações agrupadas horizontalmente.

8.2.1. Em virtude das características do logradouro, a distância estabelecidano subitem 7.2 pode ser alterada a critério da Prefeitura.

8.3. A rampa de veículo deve apresentar declividade máxima de:

I. 20% (vinte por cento), quando destinada à circulação de automóvel e utilitário;

II. 12% (doze por cento), quando destinada à circulação de caminhão e ônibus.

8.3.1. O piso entre o alinhamento e o início da rampa pode ter inclinação deaté 5% (cinco porcento).

8.4. O piso do estacionamento pode ter inclinação de, no máximo, 5% (cinco por cento).

8.5. Deve ser previsto espaço de manobra e estacionamento de veículo de forma que essas operações não sejam executadas no espaço do logradouro público.

8.6. Devem ser previstas vagas para motocicletas e bicicletas, em função do tipo deestacionamento, em acréscimo às vagas destinadas para automóveis, observada a proporcionalidade mínima de 5% (cinco por cento) em relação àquelas.

9. DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1. Toda edificação deve dispor de instalações sanitárias em função da atividade desenvolvida e do número de usuários.

9.2. A edificação destinada a uso residencial deve dispor de instalações sanitárias na seguinte quantidade mínima:

I. Residência unifamiliar e unidade residencial em condomínio: 1 (uma) bacia, 1 (um) lavatório e1 (um) chuveiro;

II. Áreas de uso comum de edificações multifamiliares: 1 (uma) bacia, 1 (um) lavatório e 1 (um)chuveiro, para cada sexo, sendo, no mínimo, uma das instalações adaptadas ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

III. Na edificação de uso não residencial, a quantidade de instalações sanitárias deve ser calculada em função da natureza das atividades exercidas e de sua população, garantido o mínimo de 1 (uma) bacia e 1 (um) lavatório para cada sexo.

Pinhalzinho, SP, 22 de novembro de 2023.

Paulo Rogério Pereira

Prefeito Municipal

ANEXO II

TABELA DE TAXAS PARA EXAME E VERIFICAÇÃO DOS PEDIDOS DE DOCUMENTOS DE CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA (UFESP)

Documento	Tipificação	Unidade	Residência unifamiiar	Outros usos (área construída)			Observação
				Até 2.000m²	de 2.000 a 20.000m²	Acima de 20.000m²	
Certidões (diversas)	Pedido	Unidade	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	
Autorização de numeração de edificacão	Pedido	Unidade	0,6 UFESP	0,6 UFESP	0,6 UFESP	0,6 UFESP	Analise previa
Diretrizes de Projeto	Pedido	Unidade	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	
Alvará de Aprovação de edificação nova Residêncial/Comercial	Pedido inicial	m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	Área a ser construída
	Revalidação	Unidade	0,06 UFESP	0,06 UFESP	0,06 UFESP	0,06 UFESP	
Alvará de Aprovação de Regularização	Pedido inicial	m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	Área a ser Regularizada
Aprovação de Unificação/Desmembramento	Pedido inicial	m²	0,08 UFESP	0,08 UFESP	0,028 UFESP	0,028 UFESP	Área a ser Aprovado
	Revalidação	Unidade	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	
Aprovação de Desmembramento Loteamento	Pedido inicial	m²	0,028 UFESP	0,028 UFESP	0,028 UFESP	0,028 UFESP	Área a ser Aprovado
	Revalidação	Unidade	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	
Alvará de Aprovação de Requalificação	Pedido inicial	m²					Área a ser Aprovado
	Revalidação	Unidade	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	
Aprovação de Execução	Demolição	unidade	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	Àrea a ser Aprovado
	Muro de arrimo	unidade	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	
	Movimento de terra	unidade	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	
Alvará de Projeto Modificativo	Ampliação	m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	Área a ser construída
	Demolição	m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	
	Reforma	m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	
Habite-se	Pedido inicial	m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	Área objeto do pedido
Certificado de Acessibilidade		m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	Área a ser Aprovado
Alvará de Autorização	Implantação de edificação transitória	m²					
	Utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso	m²					
	Avanço do tapume sobre parte do passeio Público	Unidade	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	
	Instalação de canteiro de obras e estande de Vendas em imóvel distinto	m²	10 UFESP	10 UFESP	10 UFESP	10 UFESP	Área objeto do pedido
Certidão de Alinhamento e Nivelamento		valorfixo	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	2,2 UFESP	
Instalação de tapume		m²	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	0,11 UFESP	

Pinhalzinho, SP, 22 de novembro de 2023.

Paulo Rogério Pereira

Prefeito Municipal

ANEXO III

TABELA DE MULTAS (UFESP)				
Infração	**Especificação**	**Valor**	**Unidade**	**Base de Cálculo(a)**
VALORES DAS MULTAS DE EMBARGO				
Execução da obra sem a licença ou seu desvirtuamento	Edificação nova	1 UFESP	m²	Área executada
	Reforma	1 UFESP	m²	Área executada
	Requalificação	1 UFESP	m²	Área executada
	Reconstrução	1 UFESP	m²	Área executada
	Demolição	1 UFESP	m²	Área executada
	Muro de arrimo	1 UFESP	m linear	Medido na base do muro
	Movimento de terra	1 UFESP	m²	Área executada
	Transporte de terra ou entulho	5 UFESP	viagem	viagem
Falta de Alvará de Autorização ou seu desvirtuamento	Implantaçãoe/ou utilização de edificação transitória	50 UFESP	valor fixo	
	Implantação de canteiro de obra sem imóvel distinto	5 UFESP	valor fixo	
	Implantação de estande de vendas em imóvel distinto	10 UFESP	valor fixo	
	Avanço do tapume sobre parte do passeio público	0,5 UFESP	mlinear	Medido ao longo do alinhamento
	Utilização temporária de edificação licenciada para outro uso	20 UFESP	valor fixo	
Resistência ao embargo		10%		multa correspondenteà infração
VALORES DAS DEMAIS MULTAS (UFESP)				
Existência de edificação sem o Certificado	Certificado de Acessibilidade	10 UFESP	unidade	Área objeto da intervenção
Resistência à interdição		1 UFESP	m²	
Descumprimento da intimação prevista no art.87		1 UFESP	m²	Área utilizada
Falta de documento no local da obra ou serviço		5 UFESP	Valor Fixo	
Demais infrações às disposições do COE,cujo valor não conste desta Tabela		2 UFESP	m²	

Pinhalzinho, SP, 22 de Novembro de 2023.

Paulo Rogério Pereira

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município em 23/11/2023 – Edição 690/2023